

QUERRELLA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Señor
Alcalde de
E. S. D.

Ref.: Proceso para la recuperación del espacio público contra.....
....., mayor de edad, domiciliado y residente en, abogado
en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N° del Consejo
Superior de la Judicatura y de la cédula de ciudadanía N° de
....., actuando en nombre y representación de....., mayor de
edad, domiciliado y residente en, quien se identifica con la
cédula de ciudadanía N° de según poder que adjunto,
con el objeto de instaurar querrella para la restitución del bien de uso
público como lo es la vía pública

Hechos

1. Los habitantes del barrio, ubicado entre las calles.....y....., y las carreras.....y..... de esta ciudad, instalaron una reja en la vía pública, calle..... entre carrerasy
2. La reja instalada atraviesan perpendicularmente la vía pública impidiendo el tránsito de vehículos y personas.
3. La vía es de carácter pública.

Pretensiones

Solicito al señor alcalde:

1. Se admita la presente querrella.
2. Se ordene la restitución de la vía pública
3. Se advierta al contraventor las consecuencias de su desacato a la orden de restitución de la vía pública.

Pruebas

Solicito al señor alcalde que se sirva decretar y practicar las siguientes pruebas para que sean tenidas en cuenta al elaborarse el fallo respectivo:

1. Se ordene una inspección al bien de uso público con el objeto de verificar los actos que impiden su uso.
2. Se oficie a la oficina de planeación con el objeto de que certifique si la vía es pública.

Competencia

Es usted competente por la naturaleza del negocio y la ubicación de la vía pública.

Fundamentos de Derecho

Fundamento la presente querrella en lo dispuesto en los artículos 102 de la Constitución Política; artículo 132 del Código Nacional de Policía; artículos 674, 1005 y 2519 del Código Civil; artículo 407, numeral 4º del Código de Procedimiento Civil y demás normas concordantes.

Notificaciones

Para que se efectúen debidamente facilito las siguientes direcciones:

El querrellado puede ser notificado en de esta ciudad.

El actor reside en de esta ciudad.

Recibiré las notificaciones del caso en la secretaría de su despacho y en mi oficina de abogado situada en la de esta ciudad.

Señor alcalde,

Firma: _____

T.P.Nº. _____ del C.S.J.